فهرس المجلد الخامس

كتاب البيوع

(١) **باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة** ٣
بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد ٣
الأوجه الثلاثة للملامسة والمنابذة ٣
(٢) **باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر** ٦
شرح بيع الحصاة ٦
وذكر الأشياء التي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها ... ٦
(٣) **باب تحريم بيع حبل الحبلة** ٨
اختلاف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة ... ٨
(٤) **باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية** ٩
بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه وحكمهما ٩
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة ١٢
(٥) **باب تحريم تلقي الجلب** ١٣
مذاهب أهل العلم في حكم تلقي الجلب ١٣
الجواب عن الإشكال على منع تلقي الجلب ١٤
(٦) **باب تحريم بيع الحاضر للبادي** ١٥
مذاهب أهل العلم في حكم بيع حاضر لباد ١٥
(٧) **باب حكم بيع المصراة** ١٧
أقوال أهل العلم في ردّ المصرّاة ١٨
(٨) **باب بطلان بيع المبيع قبل القبض** ٢٠
أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض ٢٢
(٩) **باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر** ٢٥
(١٠) **باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين** ٢٦
مذاهب الأئمة في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٢٦
(١١) **باب الصدق في البيع والبيان** ٣٠
(١٢) **باب من يخدع في البيع** ٣١
(١٣) **باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع** ٣٣
حكم البيع قبل بدو الصلاح ٣٦
حكم البيع بعد بدو الصلاح ٣٧
(١٤) **باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا** ٣٩
تفسير الوسق والمزابنة والمحاقلة ٤٣
(١٥) **باب من باع نخلا عليها تمر** ٤٧
اختلاف أهل العلم في دخول الثمرة في البيع بعد التأبير بدون النفي والإثبات ٤٧
أقوال الأئمة في أن العبد هل يملك بتمليك سيّده ٤٨
(١٦) **باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين** ٥٠
الفرق بين المخابرة والمزارعة عند الجمهور ٥٠
معنى بيع المعاومة وبيان علة النهي عنه ٥٠
(١٧) **باب كراء الأرض** ٥٤
اختلاف أهل العلم في كراء الأرض ٥٩
تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض ٥٩
(١٨) **باب كراء الأرض بالطعام** ٦١
(١٩) **باب كراء الأرض بالذهب والورق** ٦٣
(٢٠) **باب في المزارعة والمؤاجرة** ٦٤
(٢١) **باب الأرض تمنح** ٦٥

كتاب المساقاة والمزارعة

(١) **باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع** ٦٧
أقوال الأئمة في جواز المساقاة ٦٧
اختلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار ٦٨
أقوال أهل العلم في المزارعة ٦٨
أقوال أهل العلم في حكم الأرض التي تفتح عنوة ٧٠
(٢) **باب فضل الغرس والزرع** ٧١
(٣) **باب وضع الجوائح** ٧٤
أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدوّ الصلاح، وتسليم البائع إلى المشتري، هل هو في ضمان البائع أو المشتري ٧٤
(٤) **باب استحباب الوضع من الدين** ٧٧
(٥) **باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه** ٨٠
أقوال أهل العلم في البائع يجد سلعته عند المفلس أو بعد موته، هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون أسوة للغرماء ٨٠
(٦) **باب فضل إنظار المعسر** ٨٤
(٧) **باب تحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي** ٨٧
(٨) **باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل** ٨٨
شرح "النهي عن بيع فضل الماء" ٨٨
أقوال العلماء في إجارة الذكر من الحيوان للضراب ... ٩٠
(٩) **باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيّ، والنهي عن بيع السنور** ٩١
إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأجرة المغنية والنائحة ٩١
الفرق بين الكاهن والعراف ٩١
أقوال أهل العلم في النهي عن ثمن الكلب ٩٢
اختلاف أهل العلم في كسب الحجّام ٩٣
أقوال العلماء في النهي عن ثمن السنور ٩٤
(١٠) **باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك** ٩٥
اختلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه ٩٥
الكلام في اقتناء الكلاب ٩٦
أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم ٩٧
أقوال العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب ... ١٠٠
(١١) **باب حل أجرة الحجامة** ١٠١
(١٢) **باب تحريم بيع الخمر** ١٠٣
اختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ١٠٣
بيان علة تحريم الخمر ١٠٣
أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه ... ١٠٤
حكم أواني الخمر عند أهل العلم تكسر ١٠٥
(١٣) **باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنـــزير والأصنام** ١٠٧
أقوال العلماء في جواز الانتفاع بشحم الميتة ١٠٧
أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان التي أصابتها النجاسة ١٠٧
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة ١٠٩
(١٤) **باب الربا** ١١٠
ضبط كلمة "الربا" ومعناها ١١٠
أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا ١١١

الأمور المتفقة على عدم جوازها عند الجمهور ١١١
(١٥) **باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا**..... ١١٣
اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد
على الفور في بيع الربوي بالربوي..... ١١٣
أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو
صنفاً واحداً..... ١١٤
(١٦) **باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا**..... ١١٧
(١٧) **باب بيع القلادة فيها خرز وذهب**..... ١١٨
اختلاف أهل العلم في جواز بيع ذهب مخلوط مع
غيره بذهب خالص، وعدم جوازه..... ١١٨
(١٨) **باب بيع الطعام مثلاً بمثل**..... ١٢١
اختلاف أهل العلم في جواز بيع "العينة" وعدم
جوازها..... ١٢٢
دليل الحنفية في تعيين علة الرّبا ١٢٢
(١٩) **باب لعن آكل الربا ومؤكله** ١٢٧
(٢٠) **باب أخذ الحلال وترك الشبهات**..... ١٢٨
بيان أهمية حديث نعمان بن بشير والأحاديث التي
يدور عليها الإسلام..... ١٢٨
بيان أقسام الأشياء وحكمها..... ١٢٩
آراء العلماء في محلّ القلب ١٣٠
(٢١) **باب بيع البعير واستثناء ركوبه**..... ١٣٢
اختلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع
ركوبها لنفسه ١٣٢
(٢٢) **باب من استسلف شيئاً، فقضى خيراً منه، و"خيركم أحسنكم قضاء"**..... ١٣٧
مذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم
جوازه..... ١٣٨
(٢٣) **باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه، متفاضلا**... ١٤٠
(٢٤) **باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر** ١٤١
بيان سبب اشتراء النبي ﷺ الطعام عن اليهودي دون
أصحابه ١٤١
(٢٥) **باب السلم**..... ١٤٢
شرح معنى السلم والسلف ١٤٢
اختلاف أهل العلم في جواز السلم الحال وعدم
جوازه ١٤٣
(٢٦) **باب تحريم الاحتكار في الأقوات** ١٤٤
شرح معنى الاحتكار المحرم وحكمته ١٤٤
تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر..... ١٤٥
(٢٧) **باب النهي عن الحلف في البيع**..... ١٤٦
(٢٨) **باب الشفعة**..... ١٤٧
معنى الشفعة ١٤٧
حكمة ثبوت الشفعة ١٤٧
أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار ١٤٧
أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم..... ١٤٨
(٢٩) **باب غرز الخشب في جدار الجار**..... ١٤٩
(٣٠) **باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها**..... ١٥٠
تأويل التطويق المذكور..... ١٥٠
(٣١) **باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه**..... ١٥٣
بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة
اختلافهم..... ١٥٣

كتاب الفرائض

(١) **باب لا يرث المسلم الكافر**..... ١٥٤
بيان معاني الفرائض والإرث..... ١٥٤
اقوال أهل العلم في وراثة العلم ١٥٤

أقوال العلماء في إرث المرتد ١٥٤
(٢) **باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر** ١٥٥
بيان معنى قوله بـ"أولى رجل" وفائدة توصيف "رجل بـ"ذكر" ١٥٥
مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات ١٥٦
معنى العصبة بنفسه وأحوالها ١٥٦
بيان مراتب العصبات ١٥٦
(٣) **باب ميراث الكلالة** ١٥٨
وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف ١٦٠
(٤) **باب آخر آية أنزلت آية الكلالة** ١٦١
أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها .. ١٦١
أقوال العلماء في المراد بـ"الكلالة" ١٦١
معنى آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند الجمهور ١٦٢
(٥) **باب من ترك مالاً فلورثته** ١٦٣
وجه ترك النبي ﷺ الصلاة على الميت المديون في أول الأمر ١٦٣

كتاب الهبات

(١) **باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه** ١٦٥
(٢) **باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل** ١٦٧
أقوال أهل العلم في الرجوع في الهبة ١٦٧
(٣) **باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة** ١٦٩
أقوال أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة ١٦٩
(٤) **باب العمرى** ١٧٣
بيان "العمرى" ومعنى العقب والصور الثلاث للعمرى وأحكامها ١٧٣
أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى ١٧٤

كتاب الوصية

(١) **باب وصية الرجل مكتوبة عنده** ١٧٧
بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها ١٧٧
(٢) **باب الوصية بالثلث** ١٨٠
بيان صورة استحباب الوصية بالثلث، وبالأقلّ منه ١٨٠
تفصيل نفوذ الوصية في ما زاد من الثلث ١٨٠
بيان معنى قوله: "إنك لن تخلف" ١٨٢
أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية ١٨٥
(٣) **باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت** ١٨٧
(٤) **باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته** ١٨٩
(٥) **باب الوقف** ١٩٠
(٦) **باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه** ١٩٢
أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب، ووجه تركه الكتاب ١٩٥
كلام الخطاب على ردّ من اعترض على حديث "اختلاف أمّتي رحمة" ١٩٧
الجواب عن اعتراض الموصي والجاحظ ١٩٨
جواب العلامة المازري عن اختلاف الصحابة في الأمر بالكتاب ١٩٨
توجيه قوله: "هجر" ١٩٩
بيان حدود جزيرة العرب، ومعنى الجزيرة ١٩٩
أقوال أهل العلم في جواز دخول الكافر الحرم وعدم جوازه ٢٠٠

كتاب النذر

(١) **باب الأمر بقضاء النذر** ٢٠١
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم انعقاده..... ٢٠١
أقوال العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على الميت وعدم وجوبه ٢٠١
أقوال أهل العلم في عدم وجوب قضاء النذر الغير المالي على الميت ووجوبه ٢٠٢
(٢) **باب النهي عن النذر، وأنه لا يردّ شيئا** ٢٠٣
وجه النهي عن النذر ٢٠٣
(٣) **باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد** ٢٠٥
الجواب عن إشكال ردّ المسلم إلى دار الكفر..... ٢٠٥
أقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر المعصية.... ٢٠٦
(٤) **باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة** ٢٠٨
(٥) **باب في كفارة النذر** ٢١٠
اختلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث..... ٢١٠

كتاب الأيمان

(١) **باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى** ٢١١
وجه النهي عن الحلف بغير الله، والجواب عن إشكال الحلف بغير الله..... ٢١٣
(٢) **باب من حلف باللات والعزّى، فليقل: لا إله إلا الله..** ٢١٣
وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله" ٢١٣
أقوال أهل العلم في وجوب كفارة اليمين باسم غير الله أو بملّة سوى الإسلام وعدم وجوبها ٢١٣
تفسير "الطّاغوت" ٢١٤
(٣) **باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه** ٢١٥
اختلاف أهل العلم في جواز تقديم كفارة اليمين على الحنث..... ٢١٥
(٤) **باب يمين الحالف على نية المستحلِف**..... ٢٢٣
(٥) تفصيل اليمين وحكمه..... ٢٢٣
باب الاستثناء في اليمين وغيرها ٢٢٥
شرط صحة الاستثناء في اليمين..... ٢٢٥
أقوال أهل العلم في صحة الاستثناء في الطلاق والعتق
(٦) والإقرار وغيرها..... ٢٢٥
باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام ٢٣٠
(٧) معنى اللّجاج..... ٢٣٠
باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم ٢٣١
أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر..... ٢٣١
أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته... ٢٣١
(٨) **باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده** ٢٣٤
اختلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب المبرح ونحوه ٢٣٤
(٩) **باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا**..... ٢٣٩
(١٠) **باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه**..... ٢٤٠
(١١) **باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله**..... ٢٤٣
(١٢) **باب من أعتق شركا له في عبد** ٢٤٥
أقوال أهل العلم في جواز الحكم بالقرعة..... ٢٤٧
(١٣) **باب جواز بيع المدبر** ٢٤٩
اختلاف العلماء في جواز بيع المدبّر ٢٤٩

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

(١) **باب القسامة** ٢٥١

أقوال العلماء في العمل بالقسامة، وعدم العمل بها، ووجوب القصاص بها، أو الدية في العمد ٢٥١

أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة ٢٥٢

بيان الشبهة الموجبة للقسامة ٢٥٣

معنى اللّوث ٢٥٣

(٢) **باب حكم المحاربين والمرتدين** ٢٦٠

أقوال العلماء في نسخ حديث العرنيين ٢٦١

(٣) **باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقّلات، وقتل الرجل بالمرأة** ٢٦٤

أقوال الأئمة في المماثلة في القصاص ٢٦٤

أقوالهم في القصاص في شبه العمد ٢٦٦

(٤) **باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه** ... ٢٦٧

(٥) **باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها** ٢٧٠

الجواب عن الاختلاف بين روايتي مسلم والبخاري ... ٢٧٠

معنى قول أنس بن النضر: "والله لا يقتص منها" ٢٧١

اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة .. ٢٧١

(٦) **باب ما يباح به دم المسلم** ٢٧٣

أقوال الأئمة في قتل المسلم بالذمي ٢٧٣

(٧) **باب بيان إثم من سنّ القتل** ٢٧٥

(٨) **باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة** ٢٧٦

(٩) **باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال** ٢٧٧

تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار" ٢٧٧

(١٠) **باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين وليّ القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه** ٢٨١

تأويل قوله: "إن قتله فهو مثله" ٢٨٢

تأويل قوله ﷺ: "أما تريد أن يبوء بإثمك" ٢٨٣

(١١) **باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني** ٢٨٤

بيان معنى لفظ "الغرة" ٢٨٤

تفسير هذا الجنين وخاصة أنه يورث ولا يرث ٢٨٤

أقوال الأئمة فيمن تجب عليه دية الجنين ٢٨٥

بيان السجع المذموم و الممدوح ٢٨٦

كتاب الحدود

(١) **باب حدّ السرقة ونصابها** ٢٨٩

أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره ٢٨٩

بيان ترتيب القطع وموضعه ٢٩٣

(٢) **باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود** ٢٩٤

عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام وجوازها فيما يجب فيه التعزير ٢٩٤

المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بحدود العارية ... ٢٩٥

(٣) **باب حدّ الزنا** ٢٩٦

اختلاف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم على الثيّب ٢٩٦

اختلاف الأئمة في نفي البكر سنة، وفي نفي العبد والأمة ٢٩٦

المراد من البكر والثيّب هنا ٢٩٧

(٤) **باب رجم الثيب في الزنا** ٢٩٩

أقوال أهل العلم في وجوب الحدّ بالحبل ٣٠٠

(٥) **باب من اعترف على نفسه بالزنا** ٣٠١
أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا ٣٠١
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الحدّ عليه.... ٣٠٢
أقوال الأئمة في الحفر للمرجوم والمرجومة ٣٠٦
الجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة ٣٠٨
أقوال العلماء في إقامة الحدّ على من وجد منه ريح الخمر ٣٠٩
أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم والقاتل نفسه وغيرهما ٣١٢
بيان سبب الأمر بالإحسان إلى الغامدية ٣١٢
أقوال الأئمة في حضور الإمام الرجم..... ٣١٣
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة ٣١٥
(٦) **باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا** ٣١٦
بيان حكمة سؤالهم عن حكم التوراة ٣١٧
بيان ما ثبت به رجم اليهوديين ٣١٧
أقوال الأئمة في إقامة السيّد الحدّ على مملوكه ٣١٩
إنكار الحفاظ على الطحاوي ﷺ بنسبة التفرد إلى مالك ٣٢٠
بيان حكمة التقييد في قوله تعالى ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ﴾..... ٣٢١
(٧) **باب تأخير الحدّ عن النفساء**..... ٣٢٢
(٨) **باب حدّ الخمر** ٣٢٣
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمر، والجواب عن دليل القائل بقتله ٣٢٥
أقوال الأئمة في قدر حدّ شارب الخمر ٣٢٥
اختلاف العلماء في إقامة الحدّ على من شرب النبيذ المسكر ٣٢٦
الاختلاف في تأويل "فجلده بجريدتين نحو أربعين"..... ٣٢٦
مذاهب الأئمة في إقامة الحدّ على من يتقيّأ..... ٣٢٧
لا تجب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الحدّ عليه على من أقام الحد عليه..... ٣٢٩
(٩) **باب قدر أسواط التعزير** ٣٣٠
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط وعدم جوازها ٣٣٠
(١٠) **باب الحدود كفارات لأهلها** ٣٣٢
(١١) **باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار** ٣٣٤
أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا ٣٣٥

كتاب الأقضية

(١) **باب اليمين على المدعى عليه** ٣٣٧
معاني كلمة "القضاء"..... ٣٣٧
(٢) **باب القضاء باليمين والشاهد** ٣٣٩
أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم جوازه ٣٣٩
(٣) **باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة** ٣٤٠
شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب ٣٤٠
مذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطناً.... ٣٤١
(٤) **باب قضية هند**..... ٣٤٣
أقوال أهل العلم في جواز القضاء على الغائب وعدم جوازه ٣٤٤
(٥) **باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزم أو طلب ما لا يستحق**..... ٣٤٦
(٦) **باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ** .. ٣٤٩
(٧) **باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان** ٣٥١

(٨) **باب نقض الأحكام الباطلة، وردّ محدثات الأمور** ٣٥٢
(٩) **باب بيان خير الشهود** ٣٥٣
(١٠) **باب بيان اختلاف المجتهدين** ٣٥٤
بيان وجه قضاء داود بالولد للكبرى، والجواب عن
نقض سليمان حكم داود ٣٥٤
معنى المدية والسكين..... ٣٥٥
(١١) **باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين** ٣٥٦

كتاب اللقطة

(١) **باب معرفة العفاص والوكاء، وحكم ضالة الغنم والإبل**... ٣٥٧
تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة..... ٣٥٨
حكم تعريف الشيء التّافه ٣٥٨
أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أخذ
وأكل..... ٣٥٩
(٢) **باب في لقطة الحاج** ٣٦٤
(٣) **باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها** ٣٦٥
(٤) **باب الضيافة ونحوها** ٣٦٧
أقوال الأئمة في حكم الضيافة ٣٦٧
أقوال أهل العلم في أخذ حق الضيف..... ٣٦٨
(٥) **باب استحباب المؤاساة بفضول المال**..... ٣٦٩
(٦) **باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت، والمؤاساة فيها**... ٣٧٠
تفصيل معجزة النبي ﷺ ٣٧٠

كتاب الجهاد والسير

(١) **باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة**
الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة..... ٣٧٢
أقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة ٣٧٢
(٢) **باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته**
إياهم بآداب الغزو وغيرها ٣٧٤
معنى كلمة "السرية"..... ٣٧٤
أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة..... ٣٧٥
أقوال أهل العلم فيمن تقبل منهم الجزية، وفي مقدار
أقلّ ما يؤخذ منها..... ٣٧٥
(٣) **باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير** ٣٧٨
(٤) **باب تحريم الغدر** ٣٨٠
(٥) **باب جواز الخداع في الحرب**..... ٣٨٣
بيان اللغات في كلمة "خدعة"، وحكم خداع الكفار،
وشروط جوازه ٣٨٣
(٦) **باب كراهة تمني لقاء العدوّ، والأمر بالصبر عند اللقاء** . ٣٨٤
بيان حكمة النهي عن تمنّي لقاء العدوّ..... ٣٨٤
حكمة الانتظار إلى زوال الشمس ٣٨٥
(٧) **باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو** ٣٨٦
(٨) **باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب** ٣٨٧
(٩) **باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد**.. ٣٨٨
(١٠) **باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها**..... ٣٩٠
(١١) **باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة**..... ٣٩٢
(١٢) **باب الأنفال**..... ٣٩٤
أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه ٣٩٥
(١٣) **باب استحقاق القاتل سلب القتيل**..... ٣٩٨
التنبيه الهامّ ٣٩٨
أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل ٣٩٩
أقوالهم في تخميس السلب ٤٠٠
تأويل قوله ﷺ: "كلاكما قتله"، ووجه قضاء السلب
لمعاذ بن عمرو بن الجموح ٤٠٢
إجماع أهل العلم على جواز قتل الجاسوس الحربي،
واختلافهم في قتل الجاسوس المعاهد والمسلم..... ٤٠٦

(١٤) **باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى** ٤٠٧
(١٥) **باب حكم الفيء** ٤٠٩
تأويل كلمة "الفيء" في الموضعين، وإجماع أهل العلم
على عدم تخميس الفيء بالمعنى المشهور ٤٠٩
تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء ٤١٠
تأويل قوله "هذا الكاذب" ٤١١
الاعتذار عن طلب العباس وعليّ ﷺ صدقة رسول
الله ﷺ مع علمهما أنها لا تورث ٤١٢
تأويل هجران فاطمة أبا بكر ٤١٤
(١٦) **باب قول النبيّ ﷺ "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"** .. ٤١٦
الكلام حول تأخر عليّ ﷺ عن بيعة أبي بكر ﷺ..... ٤١٨
سبب منع عمر أبا بكر ﷺ عن الدخول وحده ٤١٩
مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجمعون ٤٢١
تأويل قوله "مؤنة عاملي" ٤٢١
تفصيل صدقات الرسول ﷺ ٤٢١
(١٧) **باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين** ٤٢٣
أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس ٤٢٣
(١٨) **باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم** .. ٤٢٥
الكلام حول غزوة البدر ٤٢٥
(١٩) **باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المنّ عليه** ٤٢٨
حكم إدخال الكافر في المسجد..... ٤٢٨
تأويل قوله: "تقتل ذا دم" ٤٢٨
أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم ٤٢٩
(٢٠) **باب إجلاء اليهود من الحجاز** ٤٣١
(٢١) **باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب** ٤٣٣
(٢٢) **باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل
الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم**..... ٤٣٤
تأويل قوله: "دنا من المسجد" ٤٣٤
(٢٣) **باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين**.... ٤٣٩
سبب اختلاف الصحابة ٤٣٩
(٢٤) **باب ردّ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر
والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح** ٤٤٠
الكلام حول منائح الأنصار للمجهاجرين وردّ
المهاجرين منائحهم إليهم بعد..... ٤٤٠
(٢٥) **باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب**.... ٤٤٣
(٢٦) **باب كتاب النبيّ ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام**... ٤٤٥
شرح قوله: "يكون الحرب بيننا وبينه سجالا"..... ٤٤٦
فوائد كتاب النبي ﷺ إلى هرقل ٤٤٨
ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها ٤٥٠
الأقوال في ابن أبي كبشة، ووجه تشبيه النبي ﷺ به.... ٤٥١
وجه تلقيب الروم ببني الأصفر..... ٤٥١
(٢٧) **باب كتب النبيّ ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى
الله عزّ وجل** ٤٥٣
(٢٨) **باب في غزوة حنين** ٤٥٤
توضيح فرار المسلمين في حنين ٤٥٦
بيان وجه انتسابه ﷺ إلى جدّه ٤٥٩
(٢٩) **باب غزوة الطائف** ٤٦٢
(٣٠) **باب غزوة بدر** ٤٦٤
ذكر معجزتي النبي ﷺ..... ٤٦٥
(٣١) **باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة** ٤٦٦
مطلب قوله ﷺ: "إني عبد الله ورسوله"..... ٤٦٧
أقوال أهل العلم في دخول مكة بدون الإحرام ٤٦٨
أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاً..... ٤٦٩
تأويل قوله ﷺ "فما اسمي إذاً؟..... ٤٦٩

(٣٢) **باب لا يقتل قرشيّ صبرا بعد الفتح** ٤٧٢
ذكر من اسمه عاص، ومن أسلم منهم ٤٧٢
(٣٣) **باب صلح الحديبية في الحديبية** ٤٧٣
بيان معنى المقاضاة ٤٧٣
تأويل إنكار عليّ رضي الله عنه أمره ﷺ بمحو اسمه الشريف ٤٧٣
أقوال العلماء في تأويل كتابة النبي ﷺ ٤٧٥
وجه موافقة النبي ﷺ المشركين في الأمور التي شرطوا . ٤٧٦
بيان ثمرات الصلح ٤٧٧
سبب سؤال عمر رضي الله عنه ٤٧٨
(٣٤) **باب الوفاء بالعهد** ٤٨١
أقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي
يعاهد الكفار بعد الحرب ٤٨١
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه ٤٨١
(٣٥) **باب غزوة الأحزاب** ٤٨٢
(٣٦) **باب غزوة أُحد** ٤٨٤
(٣٧) **باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ﷺ** ٤٨٧
(٣٨) **باب ما لقي النبيّ ﷺ من أذى المشركين والمنافقين** ... ٤٨٨
معنى كلمة "القليب"، ووجه إلقائه إيّاهم فيه ٤٨٩
(٣٩) **باب في دعاء النبيّ ﷺ، وصبره على أذى المنافقين** ... ٤٩٤
(٤٠) **باب قتل أبي جهل** ٤٩٦
(٤١) **باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود** ٤٩٧
بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف ٤٩٧
(٤٢) **باب غزوة خيبر** ٤٩٩
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة ٤٩٩
وجه تسمية الجيش بالخميس ٥٠٠
الجواب عن تفدية النفس لله تعالى ٥٠١
(٤٣) **باب غزوة الأحزاب، وهي الخندق** ٥٠٦
(٤٤) **باب غزوة ذي قرد وغيرها** ٥٠٨
وجه تسمية الأسد بالحيدرة ٥١٧
(٤٥) **باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ﴾ الآية** ٥١٩
(٤٦) **باب غزوة النساء مع الرجال** ٥٢٠
(٤٧) **باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب** ٥٢٢
قول الأكثر أنّ المرأة والعبد لا يسهم لهما في القتال بل
يرضخ لهما ٥٢٢
أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليُتم ٥٢٣
(٤٨) **باب عدد غزوات النبيّ ﷺ** ٥٢٨
أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات النبي ﷺ
وسرّياته ٥٢٨
(٤٩) **باب غزوة ذات الرقاع** ٥٣١
(٥٠) **باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر** ٥٣٢
أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال
والرضخ له ٥٣٢

كتاب الإمارة

(١) **باب الناس تبَع لقريش والخلافة في قريش** ٥٣٣
الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على
المخالف ٥٣٣
(٢) **باب الاستخلاف وتركه** ٥٣٨
الإجماع على وجوب نصب الخليفة بالشرع ٥٣٨
إجماع أهل السنة على أن النبي ﷺ لم ينص على
خليفة معين ٥٣٨
(٣) **باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها** ٥٤٠
الصواب في المتن "وُكِلْتَ" لا "أُكِلْتَ" ٥٤٠

أقوال العلماء في استتابة المرتد واختلافهم في قتل المرتدة وحبسها واسترقاقها..... ٥٤١
أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره..... ٥٤١
(٤) **باب كراهة الإمارة بغير ضرورة**..... ٥٤٣
(٥) **باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم** ٥٤٥
مطلب قوله ﷺ "وكلتا يديه يمين"..... ٥٤٥
(٦) **باب غلظ تحريم الغلول** ٥٥٠
أقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال حق كل واحد إليه..... ٥٥١
إختلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغالّ..... ٥٥١
(٧) **باب تحريم هدايا العمال**..... ٥٥٢
(٨) **باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية**..... ٥٥٦
بيان المراد من الكفرفى قوله "كفراً بواحاً" ٥٦٠
الكلام حول الخروج على السلطان وعزله..... ٥٦١
(٩) **باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به** ٥٦٣
(١٠) **باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول** ٥٦٤
معنى السياسة ٥٦٤
ذكر القاعدة الهامة وتاويل قوله ﷺ: "فاضربوا عنق الآخر"..... ٥٦٦
(١١) **باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم** ٥٦٨
(١٢) **باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق** ٥٦٩
(١٣) **باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة**..... ٥٧٠
(١٤) **باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع**..... ٥٧٤
(١٥) **باب إذا بويع لخليفتين** ٥٧٥
(١٦) **باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك**..... ٥٧٦
بيان المراد بقوله ﷺ "فمن عرف فقد برئ" ٥٧٦
(١٧) **باب خيار الأئمة وشرارهم**..... ٥٧٨
(١٨) **باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة**..... ٥٨٠
المقصود من جميع الروايات البيعة على الصبر..... ٥٨١
حكمة خفاء الشجرة التي بويعت تحته بيعة الرضوان... ٥٨٤
(١٩) **باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه**..... ٥٨٥
شرح جواب سلمة بن الأكوع ﷺ ٥٨٥
(٢٠) **باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح"** ٥٨٦
تأويل قوله ﷺ "لاهجرة بعد الفتح" ٥٨٦
شرح كون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين..... ٥٨٧
(٢١) **باب كيفية بيعة النساء**..... ٥٨٩
(٢٢) **باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع** ٥٩١
(٢٣) **باب بيان سنّ البلوغ** ٥٩٢
دليل كون غزوة الخندق الرابعة..... ٥٩٢
(٢٤) **باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم** ٥٩٣
فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار عند الأمن ٥٩٣
(٢٥) **باب المسابقة بين الخيل وتضميرها** ٥٩٥
جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها ٥٩٥
(٢٦) **باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة** ٥٩٧

(٢٧) باب ما يكره من صفات الخيل ٦٠٠
(٢٨) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ٦٠١
(٢٩) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى..... ٦٠٥
سبب تسمية الشهيد..... ٦٠٥
(٣٠) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ٦٠٨
(٣١) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات ٦١٠
(٣٢) باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدّين ٦١١
(٣٣) باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ٦١٣
أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح ٦١٥
(٣٤) باب فضل الجهاد والرباط ٦١٦
(٣٥) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة ... ٦١٨
(٣٦) باب من قتل كافراً ثم سدّد..... ٦١٩
(٣٧) باب فضل الصدقة في سبيل الله، وتضعيفها ٦٢١
(٣٨) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير ٦٢٢
(٣٩) باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهم فيهن..... ٦٢٥
(٤٠) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين..... ٦٢٦
(٤١) باب ثبوت الجنة للشهيد ٦٢٧
(٤٢) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله..... ٦٣٢
(٤٣) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ٦٣٣
(٤٤) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم..... ٦٣٦
(٤٥) باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال..... ٦٣٨
مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية"..... ٦٣٨
فائدة ذكر و إنما لامرئ ما نوى..... ٦٣٩
(٤٦) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ٦٤٠
(٤٧) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو.... ٦٤١
(٤٨) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر . ٦٤٢
(٤٩) باب فضل الغزو في البحر..... ٦٤٣
أقوال العلماء في جهة قرابة أمّ حرام من النبي ﷺ..... ٦٤٣
الأقوال فى الغزوة التى تُوفّيت فيها أمّ حرام..... ٦٤٤
أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر..... ٦٤٤
(٥٠) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل ٦٤٦
(٥١) باب بيان الشهداء..... ٦٤٧
(٥٢) باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه..... ٦٤٩
(٥٣) باب قوله ﷺ "لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" ٦٥١
أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة ٦٥١
بيان المراد بأهل المغرب ٦٥٣
(٥٤) باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنهي عن التعريس في الطريق ٦٥٤
(٥٥) باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله ٦٥٥
(٥٦) باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلاً، لمن ورد من سفر ٦٥٦

* * * *